

CRIMES CONTRA A AUTORIDADE OU DISCIPLINA MILITAR II

RELEMBRANDO

Na aula anterior, começamos a abordar os crimes militares em espécie e vimos dois crimes muito importantes:

- Crime de motim – também conhecido como crime de revolta, embora motim seja quando mais de um militar está descumprindo ordem superior, e revolta ocorra quando mais de um militar armado está descumprindo ordem do superior; e
- Crime de organização de grupo para a prática de violência – consiste em mais de um militar praticando ato de violência contra coisa ou pessoa.

Omissão de Lealdade Militar

Art. 151. Deixar o militar ou assemelhado de levar ao conhecimento do superior o motim ou revolta de cuja preparação teve notícia, ou, estando presente ao ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo:

Pena – reclusão, de três a cinco anos.

- Todos os militares têm a característica de serem leais aos seus comandantes. Ex.: Se Leandro ficar sabendo que alguns policiais não tirarão o serviço amanhã porque farão motim/revolta e não tomar providências (fazer a comunicação ao comandante), ele estará sendo conivente com isso. Logo, estará sendo omissor;
- Esse é um crime propriamente militar;

Observe que esse é um crime de omissão no qual a pessoa tomou conhecimento sobre o que iria acontecer e não tomou providência. Diferentemente, no crime chamado conspiração, a pessoa participa da preparação.



5m

Sabe-se que um crime militar tem fato típico antijurídico. O fato típico tem conduta, resultado, nexa e tipicidade; a conduta pode ser mediante ação (chamado comissivo) ou mediante omissão (crime omissivo).

- Esse é um crime independente de o ocorrido ser com um praça ou oficial, pois ambos devem ser fiéis aos seu comandante;

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- Todo militar tem o dever jurídico de agir;
- Crime omissivo próprio.

Conspiração

Esse é o crime de motim/revolta.

Art. 152. Concertarem-se militares ou assemelhados para a prática do crime previsto no artigo 149:
Pena – reclusão, de três a cinco anos. Isenção de pena

Parágrafo único. É isento de pena aquele que, antes da execução do crime e quando era ainda possível evitar-lhe as consequências, denuncia o ajuste de que participou.

Ex.: Suponha que, em face de vários reajustes salariais seguidos a muitas classes do funcionalismo público, no Distrito Federal a Polícia Militar não tem ganhado aumento. Por isso, um sargento da cidade satélite da Asa Sul do 1º Batalhão de Polícia Militar conversa com os policiais de todos os batalhões para se reunirem visando deflagrar uma greve. Ao chegar a essa reunião, que tem representantes de todos os quartéis, o sargento diz que a classe não pode ficar de braços cruzados e que é preciso fazer greve para ganhar aumento. Então, fica marcado que naquele dia em determinado horário o sargento iria mandar uma mensagem e todos os participantes da reunião consentem. Nessa situação está ocorrendo o crime de conspiração.

- Crime propriamente militar;
- Crime próprio;
- Crime de autoria necessária – no mínimo dois militares;
- Punem-se atos preparatórios, exceção à regra que começa a punir pela execução;

Obs.: Quando se estuda o *iter criminis*, vemos que existe a cogitação (atos mentais), a preparação, a execução e a consumação. A regra no Direito Penal é começar a punir através de quando se iniciam os atos executórios; sendo, portanto, a conspiração uma exceção, porque está sendo punido determinado grupo de pessoas, ou seja, militares pelos atos preparatórios. Em resumo, a conspiração é a preparação do motim/revolta.

- Punem-se os atos conspiratórios – independe se o crime de motim é realizado;

ANOTAÇÕES



Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Ex.: Leandro preparou e o motim aconteceu; os militares vão responder pelo motim. Agora, se foi preparado e o motim não aconteceu, irão responder pelo crime de conspiração.

Obs.: Se o crime de motim é realizado, haverá o princípio da consunção: o crime meio será absolvido pelo crime fim, sendo o crime meio a conspiração e o crime fim, o motim. Por isso, os militares responderão pelo crime de motim.

- Há previsão de escusa absolutória;
- É um crime subsidiário.

Obs.: No exemplo dado anteriormente, a greve começaria quando o sargento enviasse uma mensagem a partir das 19:00 para que ninguém fosse trabalhar. Nessa situação, se Leandro, ao sair da reunião às 14:00, fosse direto contar ao comandante o que aconteceu, ele estaria isento de pena, pois poderia assim evitar que o crime ocorresse, uma vez que teria início às 19:00.

Aliciação para Motim ou Revolta

Art. 154. Aliciar militar ou assemelhado para a prática de qualquer dos crimes previstos no capítulo anterior:

Pena – reclusão, de dois a quatro anos.

- Aliciar = recrutar, atrair;
- Crime comum – qualquer pessoa pode cometer esse crime;
- É um crime impropriamente militar;

Obs.: Na primeira aula de crimes militares em espécies vimos que existem crime material, crime formal e crime de mera conduta. O crime material tem conduta e resultado e se consuma com o resultado. O crime formal tem conduta e resultado e consuma-se com a conduta. Por fim, o crime de mera conduta tem apenas conduta.

- Crime formal – tem a conduta de aliciar e o resultado da pessoa aliciada é que ela faça o motim/revolta ou conspiração. Esse crime consuma-se com a conduta, ou seja, o aliciamento;

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- O art. 154 é específico, só vale para os crimes citados acima;
- O crime de incitamento (art. 155) é genérico;
- Art. 286 do CPB – crime de incitação ao crime;

Obs.: Os crimes específicos de motim, revolta, conspiração, organização de grupo para prática de violência e omissão de lealdade estão previstos no art. 154. Já incitar para prática de crimes militares e disciplina militar é o do art. 155. Caso o crime não se enquadre em nenhum dos dois dispositivos, tem-se ainda o crime comum do art. 286.

Ex.: Dois militares foram aliciados por um líder do PCC para extraviar armas de fogo da corporação. Nessa situação, não cabe motim/revolta; é preciso observar se os militares cometeriam crimes militares, caso contrário, caberia o art. 286.



25m

Incitamento

Art. 155. Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar:

Pena – reclusão, de dois a quatro anos.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem introduz, afixa ou distribui, em lugar sujeito à administração militar, impressos, manuscritos ou material mimeografado, fotocopiado ou gravado, em que se contenha incitamento à prática dos atos previstos no artigo.

Obs.: “Material mimeografado” era xerox que se utilizava em escolas antigamente; hoje não se usa mais.

Ex.: Imagine que dois militares estão de férias e vão voltar a trabalhar na segunda-feira. No domingo, eles falam para Leandro, que é major, que estão pensando em faltar ao serviço e perguntam o que ele acha. Leandro responde que podem aproveitar mais um dia de férias, que não precisam aparecer no serviço. Nesse caso, Leandro está incitando a prática do crime.

Quando se fala em civil no âmbito da Justiça Militar Estadual, o civil não comete crime contra polícia militar ou bombeiro. Então, nesse exemplo acima, se o pai de um dos militares não trabalha como militar, ao incitar o filho a não ir trabalhar ele não estará cometendo o crime de incitamento; dessa forma, responderá pelo art. 286, pelo crime comum de indução ao crime.

- Incitar = seduzir;
- Se consuma com a conduta; não precisa ter o resultado;
- Crime formal;
- Crime comum;
- Crime impropriamente militar.



30m

Apologia de Fato Criminoso ou do Seu Autor

Art. 156. Fazer apologia de fato que a lei militar considera crime, ou do autor do mesmo, em lugar sujeito à administração militar:

Pena – detenção, de seis meses a um ano.

- Fazer apologia = exaltar, enaltecer;
- A apologia deve ser em lugar sujeito à Administração militar; é um crime que tem que ocorrer dentro do quartel;

Ex.: Suponha que o motim que estava sendo preparado tenha acontecido. Dentro do quartel, Leandro reúne todos os militares e avisa que o sargento do primeiro batalhão é um líder e que todos precisam seguir o que ele está falando, que ele tem que ser respeitado por todos os policiais. Está sendo feita uma apologia ao autor do crime.

- Crime formal – não precisa de resultado;
- Crime comum – qualquer pessoa pode fazer apologia.

Comparação

Induzir é quando uma pessoa diz a outra o que é para ser feito; outra coisa é fazer apologia ao autor de um crime. Os dois são crimes puníveis, mas são diferentes. Uma outra situação de desobediência é o incitamento; já o enaltecimento do fato criminoso ou elogio ao autor do crime é apologia de fato criminoso ou autor.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Leandro Antunes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
